



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5005261-71.2013.4.04.7010/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CHIODI SILVA

REQUERENTE: PAULO CORREA SILVA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Vistos...

Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por **MARIA DE FATIMA CHIODI SILVA e PAULO CORREA SILVA** contra acórdão exarado pela 1ª TRSJPR na Ação Especial Cível movida em face do **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**.

Aduz: a) a 1ª TRSJPR firmou entendimento no sentido de que os vícios construtivos não são abrangidos pela cobertura securitária; b) as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção; c) dissenso jurisprudencial em face de julgados do STJ (REsp 1.804.965/SP, AREsp 1.527.336/PR, REsp 1.792.592/SP, AREsp n. 189.388/SC) no sentido de que os vícios construtivos devem ser cobertos pela apólice em atenção à função social do contrato e aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual ao consumidor/mutuário. Pediu o provimento. (Evento 71, PU106)

Contrarrazões registradas. (Evento 71, CONTRAZ112)

Inadmitido o PUIL na origem (Evento 71, DESPADEC113), seguiu-se a interposição de agravo, com provimento deste pelo Presidente desta TNU (Evento 107, DESPADEC1).

Era o que cumpria historiar.

VOTO

5005261-71.2013.4.04.7010

900000214253 .V36 RCQ.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Fundamentação.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o acórdão combatido (Evento 71, VOTOTR105):

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não acolheu a sua pretensão de indenização por danos por vícios construtivos, pertinentes a cobertura securitária com base na apólice do seguro habitacional do SFH.

Razões de voto

Da competência da Justiça Federal e legitimidade da CEF

Inicialmente, em se tratando de matéria de ordem pública, faz-se necessária a análise da legitimidade passiva ad causam da CEF e, bem assim, da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.

Em relação à competência para o processo e julgamento do presente feito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996 (Tema 1011 da Repercussão Geral), em 26/06/2020 (DJe 21/08/2020), firmou o seguinte entendimento:



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

1. *Recurso extraordinário. Repercussão geral.*
2. *Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66.*
3. *Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.*
4. *Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica.*
5. *Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.*
6. *Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.*
7. *Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.*
8. *Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.*
(RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)

Para maior clareza, transcrevo as teses fixada conforme a ata do julgamento (destaquei e grifei):

Foram fixadas as seguintes teses:

1) *"Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):*

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".

No caso, trata-se de contrato que conta com a cobertura do FCVS, tendo a CEF manifestado seu interesse em integrar a lide.

Portanto, em se tratando de processo oriundo da Justiça Estadual, na qual ainda não havia sido proferida sentença de mérito, sendo o contrato do SFH do ramo 66 (com cobertura do FCVS), e tendo a CEF manifestado interesse em integrar a lide, é competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, conforme julgamento pelo SFH.

Nesse sentido, o precedente relevante desta Turma Recursal:

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. TEMA 1.011 DO STF. PROCESSO ORIUNDO DA JUSTIÇA ESTADUAL, SEM SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. APÓLICE DO RAMO 66, COM COBERTURA PELO FCVS. INTERESSE DECLARADO PELA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO PRINCIPAL (DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL) JÁ ENCERRADO. CONTRATO ACESSÓRIO (DE SEGURO) QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA TURMA E NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação à competência para o processo e julgamento do presente feito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996 (Tema 1011 da Repercussão Geral), em 26/06/2020 (DJe 21/08/2020), firmou o entendimento, dentre outros, no sentido de que o processo oriundo da Justiça Estadual, sem sentença de mérito proferida (na fase de conhecimento), deve ser remetido à Justiça Federal, "para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".

2. Em se tratando de processo que se enquadra em tais condições, uma vez que se trata de contrato com cobertura do FCVS, do ramo 66, em que a CEF manifestou interesse em integrar à lide, é competente a Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2020, Tema 1011, objeto da Repercussão Geral (RE nº 827.996).

3. Quanto ao mérito, trata-se de contrato de financiamento de imóvel que já foi encerrado, conforme indicado na sentença. Nesses casos, nos termos do entendimento pacificado neste Colegiado e na jurisprudência do Tribunal



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Regional Federal da 4ª Região, o contrato acessório (de seguro) tem a mesma sorte que o principal (de mútuo), ou seja, a extinção, de modo que a sentença deve ser mantida, conforme proferida.

4. Recurso ao qual se nega provimento. (Autos 5002619-11.2020.404.7001, rel. Gerson Luiz Rocha, j.03/09/2020)

Mérito

Quanto ao mérito, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.

Com efeito, esta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que os vícios de construção não são abrangidos pelo Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, não havendo se falar em ofensa aos direitos do consumidor, como decidido no Recurso Cível 5018349-43.2012.404.7001, da relatoria do Juiz Federal Nicolau Konkel Júnior (j. em 01/10/2014), cujos fundamentos transcrevo e adoto como razão de decidir:

No mérito, a causa de pedir se fundamenta em vícios construtivos, decorrentes da má execução da obra ou mesmo da técnica utilizada e qualidade dos materiais empregados, acarretando a progressiva deterioração do imóvel.

Os contratos de seguro firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação não abrangem os danos físicos decorrentes, por si só, de vícios de construção.

De fato, desde a Circular SUSEP nº 76, de 23 de novembro de 1977, os riscos cobertos devem decorrer de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por força que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se ache edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias, que seja provocado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal.

Em seguida, são indicadas as decorrências desta espécie de risco:

a) incêndio;

b) explosão;

c) desmoronamento total;

d) desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural;

e) ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada;



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

f) destelhamento;

g) inundação ou alagamento.

Mais recentemente, a Lei nº 12.409/11 deu ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS a atribuição de disciplinar os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, o qual editou a Resolução nº 349, de 25 de junho de 2013, que estabelece o Regulamento do FCVS Garantia Normas Específicas para Eventos de Danos Físicos no Imóvel - DFI.

Nesse ato normativo, foi expressamente excluída a cobertura do vício construtivo:

CAPÍTULO IV

DAS OCORRÊNCIAS NÃO INDENIZÁVEIS

4.1. Riscos, prejuízos ou gastos que se verificarem em decorrência, direta ou indireta, de:

(...)

g) vício construtivo.

As ocorrências indenizáveis, por sua vez, estão previstas, de modo taxativo:

CAPÍTULO III

DAS OCORRÊNCIAS INDENIZÁVEIS

3.1. Estão amparados por estas Normas Específicas os eventos que possam afetar o objeto da garantia dada pelo FCVS Garantia, ocasionados por:

a) incêndio, danos na fiação elétrica do imóvel e chamuscos decorrentes de queda de raio ou de faísca elétrica nas proximidades do imóvel, ainda que não provocando incêndio, propriamente dito;

b) explosão;

c) desmoronamento total;

d) desmoronamento parcial - destruição ou desabamento de elementos estruturais, tais como pilares, paredes autoportantes, vigas ou lajes;

d.1) são também considerados enquadráveis no conceito de desmoronamento parcial os danos em muros laterais, frontal e de fundos, telhados, beirais, paredes, portas, portões, vidros e janelas decorrentes de impacto de veículo



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

de terceiro, queda de árvore, queda de aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais.

e) ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada;

f) destelhamento causado por ventos ou granizo;

g) inundação resultante de aumento de volume de águas de rios e canais; ou

h) alagamento causado por:

h.1) entrada de água no imóvel, proveniente de aguaceiro, tromba d'água ou chuva, seja ou não consequente da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares;

h.2) enchentes;

h.3) água proveniente de ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras e reservatórios, desde que não pertençam ao próprio imóvel garantido, nem ao edifício ou conjunto do qual seja o imóvel parte integrante.

Como se vê, os vícios de construção não estão abrangidos no contrato de seguro, de modo que não são hábeis a caracterizar o sinistro.

Acrescento, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região possui entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme se infere do seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. SFH. IMÓVEIS FINANCIADOS COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. 1. Aplica-se o prazo de prescrição anual (art.178, §6º, II do CC 1916, e art. 206, §1º, II do CC 2002) às ações do segurado/mutuário contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 2. A seguradora não pode ser responsabilizada pela reparação de vícios construtivos no imóvel, inerentes à sua própria estrutura ou, ainda, aqueles causados por reformas e alterações de projeto, pois a cobertura securitária, nos termos do contrato e apólice, abrange exclusivamente as avarias causadas por agentes externos, ou seja, aquelas que atuam sobre a edificação. (TRF4, AC 5006160-83.2015.4.04.7112, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 23/08/2019)

Portanto, deixo de acolher o recurso.

Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a execução de referida verba por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Por sua vez, eis o teor dos paradigmas (Evento 71, PU106):

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019.

2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado.



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados.

7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado.

8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável.

9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.

10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio.

11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.)



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

3. A questão relativa a abusividade de cláusula constante nas condições particulares do seguro habitacional inserto no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta aos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 47, 51, IV, e 54, § 4º, todos do CDC), razão pela qual é cabível o recurso especial.

4. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.717.112/RN, na sessão realizada aos 25/9/2018, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, pacificou o entendimento de que os vícios estruturais de construção, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato de mútuo, para acobertar o sinistro concomitante a sua vigência, ainda que só depois da sua conclusão venha a se revelar o vício oculto, defeito cuja data inicial não se logra apurar.

5. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a premissa equivocada, dar provimento ao agravo interno e conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.527.336/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE DA CEF E COMPETÊNCIA. SÚMULA 283/STF. PRESCRIÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. QUITAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TERCEIRA TURMA.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MULTA DECENDIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.792.592/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC - MULTA DECENDIAL CORRETAMENTE APLICADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA.

1. Para infirmar o acórdão recorrido, quanto ao tipo da apólice objeto do financiamento, seria necessário o reexame do contrato de financiamento habitacional, pois não foi juntado aos autos, atraindo, na hipótese, os óbices insculpidos nos enunciados das Súmulas 05 e 07 do STJ.

2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil.

3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente.

4. A multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização é limitada ao montante da obrigação principal.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 189.388/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2012, DJe de 23/10/2012.)

A controvérsia estabelecida nos autos respeita à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção.

Com efeito, diversamente do estabelecido no acórdão recorrido, as decisões paradigmas juntadas firmaram entendimento no sentido de que a cobertura securitária abrange os vícios construtivos, revelando-se caracterizada divergência jurisprudencial válida.

Diante da relevância do tema e conforme apontamento da egrégia Presidência desta TNU, entendo necessário que a questão seja **afetada como representativa da controvérsia**, nos termos do art. 16 do RITNU.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Proponho a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente:

"Saber se é válida a cláusula de seguro habitacional que exclui da cobertura securitária os vícios de construção".

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **CONHECER e AFETAR** a questão controvertida neste feito como **REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA**, devendo a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 10, V, do RI/TNU.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000214253v36** e do código CRC **4b3092e9**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Data e Hora: 11/11/2022, às 19:37:13

5005261-71.2013.4.04.7010

900000214253.V36 RCQ.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5005261-71.2013.4.04.7010/PR**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CHIODI SILVA

REQUERENTE: PAULO CORREA SILVA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. APÓLICE DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *"SABER SE É VÁLIDA A CLÁUSULA DE SEGURO HABITACIONAL QUE EXCLUI DA COBERTURA SECURITÁRIA OS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO"*. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER e AFETAR o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: *"Saber se é válida a cláusula de seguro habitacional que exclui da cobertura securitária os vícios de construção"*. Vencido o Juiz Federal FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES.

Brasília, 10 de novembro de 2022.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 47
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000214254v13** e do código CRC **dd16ddca**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 11/11/2022, às 19:37:13

5005261-71.2013.4.04.7010

900000214254.V13 RCQ.TNU© VCL.TNU